

1002218-31.2021.8.26.0007

Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Magistrado: Celso Maziteli Neto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... que não se salva pela mera alegação de furto de documentos.

Portanto, a autora comprovou a propriedade e posse anterior, bem como sua perda, com ocupação indevida do imóvel pelo réu, o que configura esbulho possessório.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de reintegrar a autora na posse do imóvel ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

3ª Vara Cível

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo - SP - cep 08240-005

1002218-31.2021.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Em 29 de novembro de 2022, faço conclusão destes autos a(o) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, Doutor(a) Celso Maziteli Neto. Eu, Escrevente, digitei.

Processo nº:

1002218-31.2021.8.26.0007 - Reintegração / Manutenção de Posse

Requerente:

Maria Auxiliadora de Lavecchia Paiva Ascione

Requerido:

Janio Paraíso Meira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Celso Maziteli Neto

Vistos.

MARIA AUXILIADORA DE LAVECCHIA PAIVA ASCIONE ajuizou a presente ação de reintegração de posse em face de JANIO PARAISO MEIRA, alegando, em resumo que é proprietária e titular dos direitos possessórios sobre o imóvel descrito, que foi invadido pelo réu.

Requeru a reintegração na posse, inclusive liminarmente.

Juntou procuração e documentos (fls. 05/39).

O réu foi citado e apresentou contestação (fls. 124/130) alegando, em síntese, que adquiriu o referido imóvel da autora, mas após a quitação ela se recusou a transferir a documentação.

Réplica a fls. 159/163.

Saneador a fls. 201/202.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 353/358).

Memoriais a fls. 360/363 e 366/370.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

Trata-se de ação puramente possessória, pleiteando a autora reintegração de posse

em imóvel do qual se diz proprietária e possuidora, atualmente ocupado pelo requerido. Portanto, o objeto da ação é simplesmente a proteção do possuidor, ou seja, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no exercício de sua posse.

Logo, para o julgamento desta ação será fundamental apurar se a posse do réu é ou não injusta em relação à autora. E, nos termos do art. 1.200 do Código Civil, posse justa é aquela que não é violenta, clandestina ou precária, ou seja, aquela que não foi adquirida de forma viciada. Sendo injusta ela será ilícita, permitindo ao esbulhado pela violência que ajuíze ação possessória contra quem o esbulhou.

Portanto, o objeto da lide em questão, por ser unicamente possessória, é a apreciação da qualidade da posse do réu em relação à posse da autora, se justa ou injusta, levando à procedência da ação apenas neste último caso.

Com a análise dos autos e das provas produzidas, observa-se que a autora demonstrou a titularidade dominial e possessória sobre o bem em litígio, inclusive com a apresentação de contas de consumo.

Como se não bastasse, a prova oral foi unânime em corroborar a titularidade possessória em favor da autora, bem como a turbacão atribuída ao requerido.

Aliás, o réu não nega as qualidades de proprietária e possuidora atribuídas à autora, resumindo-se a alegar, sem qualquer prova, que teria comprado referido bem.

Com efeito, a prova da compra do imóvel e do exercício regular da posse cabia ao réu, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), sob pena de ver suas chances de sucesso ser desperdiçadas pela inércia na produção das provas. Neste sentido:

“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual Civil: Humberto Teodoro Júnior. Rio de Janeiro – Forense, 2001, p. 373).

No caso, a defesa da posse com base na suposta compra do imóvel não convence, mormente quando não apresentado qualquer indício de prova nesse sentido, já que os parcos comprovantes de depósitos bancários apresentados pelo réu vieram desacompanhados do necessário contrato subjacente e, como se sabe, a transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo somente se processa mediante instrumento público, na forma do art. 108, do Código Civil.

Saliente-se, por oportuno, que o requerido sequer indica de forma específica por quanto teria se dado a suposta alienação do imóvel em questão, o que somente reforça a impertinência de sua tese defensiva, que não se salva pela mera alegação de furto de documentos.

Portanto, a autora comprovou a propriedade e posse anterior, bem como sua perda, com ocupação indevida do imóvel pelo réu, o que configura esbulho possessório. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial, confirmando-se a liminar ora deferida.

Sucumbente o réu, arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Defiro a liminar requerida na inicial. A prova do esbulho foi acima demonstrada e a necessidade imediata de reintegração se justifica, considerando a possibilidade de dano de difícil reparação em desfavor da autora caso tenha de aguardar o trânsito em julgado da sentença. Determino a intimação pessoal do ocupante para desocupação voluntária em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e comunicado o descumprimento da ordem, expeça-se mandado de reintegração de posse, autorizando-se, desde já, o uso de força policial, se necessário for.

P.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Celso Maziteli Neto
Juiz(a) de Direito